

Nr. 269 Stellungnahme des Reichswirtschaftsministeriums zu den Entwürfen eines Gesetzes über die Zinsermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger und eines Gesetzes gegen übermäßige Zinsen. 28./29. November 1935

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsminister der Justiz. 28. November 1935

R 22/328, Bl. 209–212 Schnellbrief an MR Pätzold/RJuM¹

Auf das gefällige Schreiben vom 22. November 1935 – Nr. IV b 11 675 – betr. Zinsermäßigung² teile ich im Einverständnis mit dem Reichsbankdirektorium ergebenst mit, daß ich hinsichtlich des Entwurfs eines Gesetzes gegen übermäßige Zinsen ernste Bedenken geltend machen muß.

Das Gesetz gibt dem Richter in § 1³ die Möglichkeit, in vertragliche Zinsvereinbarungen einzugreifen. Eine solche, auf die Dauer berechnete Regelung scheint mir weder erforderlich zu sein, noch ist sie mit dem heute mehr denn je zu beachtenden Gesichtspunkt pfleglicher Behandlung

¹ Als Originalentwurf überliefert in R 3101/15379, unfol. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30647.

² R 22/328, Bl. 152–166; R 3101/15379. Mit diesem Schreiben hatte der RJuM den Ressorts die beiden im Kopf genannten Gesetzesentwürfe vertraulich zugeleitet und zu einer abschließenden Besprechung am 29. 11. 35 eingeladen. – Veranlassung zu der Gesetzesinitiative hatten zunächst seit Frühjahr 1935 Eingaben der Haus- und Grundbesitzervereine gegeben, die im Anschluß an die Konversionsgesetze vom Jan./Febr. 1935 (u. Anm. 5) nun auch eine Zinssenkung bei den privaten Hypothekenbanken und -gläubigern, welche z.T. noch Schuldzinsen bis 12% erhoben, forderten. Auch der RAM mahnte im Interesse des Wohnungsbaus eine alsbaldige Lösung an. Am 7. 6. 35 lag im RJuM der Referentenentwurf eines „Gesetzes über die Zinsermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger“ vor, der RWiM schlug alternativ am 17. 6. ein „Gesetz über die Begrenzung des Zinses bei Grundstücksbelastungen auf den angemessenen Zins“ vor; beide Entwürfe in: R 22/328, Bl. 20 ff., 33 ff.; R 3101/15379. In der Ressortbesprechung, die über den RJuM-Entwurf am 4. 10. 45 im RJuM abgehalten wurde, blieb die Frage umstritten, ob Dauerbestimmungen über eine allgemeine Obergrenze des zulässigen Zinses getroffen werden sollten (was insbes. der StdF forderte, die RBk aber ablehnte) und ob dies ggf. im Rahmen des PrivathypothekenG oder eines eigenen Gesetzes geschehen solle; s. R 22/328, Bl. 110; R 3101/15379. Der RJuM fügte deshalb am 22. 11. 35 der Neufassung des PrivathypothekenG (vgl. u. Anm. 7) auch einen GesEntw. „gegen übermäßige Zinsen“ bei und begründete ihn wie folgt: „Der Entwurf des Gesetzes gegen übermäßige Zinsen enthält die Dauerregelung der Zinsfrage, die auch in der Besprechung am 4. Oktober bereits Gegenstand der Erörterung war. Durch dieses Gesetz soll erreicht werden, daß die Forderung übermäßig hoher Zinsen für die Zukunft allgemein unmöglich gemacht wird. Der Erlaß dieses Gesetzes scheint mir auch deshalb notwendig, weil die Gerichte in der letzten Zeit im steigenden Maß dazu übergehen, die Vereinbarung unangemessen hoher Zinsen für unsittlich und damit gemäß § 138 BGB für nichtig zu erklären. Die Folgen dieser Rechtsprechung sind nicht unbedenklich, da bei der Anwendung des § 138 BGB das Rechtsgeschäft im vollen Umfang nichtig ist und den Vertragsparteien lediglich ein Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung verbleibt. Außerdem führt diese Rechtsprechung zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit, da sie im Gegensatz zu der Rechtsprechung des Reichsgerichts steht und deshalb nicht damit zu rechnen ist, daß die Gerichte in dieser Frage bald zu einer einheitlichen Auffassung kommen werden. [...]“

Das Reichsgericht lehnte die Anwendung des § 138, des sog. Wucherparagraphen, ab mit der Begründung, daß eine zwangsweise Zinssenkung durch das geltende Recht nicht gedeckt, vielmehr ein Eingriff des Gesetzgebers notwendig sei. § 138 BGB lautete:

„(I) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

(II) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche den Wert der Leistung dergestalt übersteigen, daß den Umständen nach die Vermögensvorteile in auffälligem Mißverhältnis zu der Leistung stehen.“

³ „§ 1 – Grundsatz

(1) Fordert ein Gläubiger übermäßig hohe Zinsen, so kann der Richter die Zinsen auf den angemessenen Betrag herabsetzen.

(2) Übermäßig hoch ist ein Zinssatz, wenn er wesentlich über dem durch die allgemeine Wirtschaftslage bestimmten Zinssatz liegt und die Zinshöhe auch nicht durch die besonderen Umstände des Falls gerechtfertigt wird.“

des Kapitalmarktes in Einklang zu bringen. Es ist zuzugeben, daß in der Zinsfrage sich erhebliche Mißstände herausgebildet haben⁴. Diese Mißstände haben ihren Grund darin, daß in der Vergangenheit Zinssätze üblich gewesen sind, die weit über den heute geltenden Sätzen lagen, und daß jetzt, ohne daß die derzeit geltenden Gesetze eine Möglichkeit dazu geben, durch die Gerichte in zunehmendem Maße der Versuch gemacht wird, die damals durch Urkunden oder Urteile festgelegten Zinssätze mit dem gegenwärtigen Zinsniveau in Einklang zu bringen. Diese Mißstände sind m[eines] Er[achtens] aber *einmaliger* Natur. Ihrer Behebung dienen im Rahmen des langfristigen Kredits die Gesetze über die Zinskonversionen vom Januar und Februar 1935⁵, die planmäßigen Aufsichtsmaßnahmen zur Senkung der Zinsen bei Sparkassen und Versicherungsanstalten⁶ sowie das in Aussicht genommene Gesetz über die Zinsermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger⁷ und im Rahmen des kurzfristigen Kredits die Maßnahmen des Reichskommissars für das Kreditwesen; für die Zukunft darf wohl angenommen werden, daß Neuausleihungen im allgemeinen nur noch zu Zinssätzen erfolgen werden, die sich ungefähr im Rahmen der genannten Gesetze und Aufsichtsmaßnahmen halten. Jedenfalls sind m. Er. heute keine Anhaltspunkte dafür gegeben, daß sich die aus der Vergangenheit her bestehenden Mißstände von neuem zeigen werden. Hiervon ausgehend sehe ich keine Notwendigkeit für Maßnahmen, die *dauernde* Eingriffe des Richters in die vertragliche Zinsgestaltung ermöglichen und damit die Belange des Kapitalmarktes erheblich schädigen. Dieses gilt umsomehr, als jede auch nur geringe Senkung des allgemeinen Zinsniveaus zu einer Anwendung der Vorschriften des geplanten Gesetzes führen, die Eingriffe der Rechtsprechung also schon bei Zinsspannen von ½–1 v. H. erfolgen würden. Es würde demnach nicht zu vermeiden sein, daß die Gerichte – mehr noch als bisher – in unerwünschtem Umfange zinsbestimmend tätig werden. Hinsichtlich des langfristigen Kredits wird man sich weiter vor Augen halten müssen, daß das in Aussicht genommene Gesetz den wesentlichsten Anreiz für langfristige Ausleihungen, die Kontinuität des Zinses, ausschaltet, und daß diese Tatsache ein starkes Hemmnis für die Geneigtheit zur Hergabe langfristigen Geldes bilden muß. Auch für den Schuldner würde die dauernde Unruhe am Kapitalmarkt schwer erträglich sein; so gut man nämlich dem Schuldner das Recht zubilligt, eine Senkung der Zinsen zu beantragen, so wenig wird man andererseits dem Gläubiger das Recht vorenthalten können, in Zeiten steigenden Landeszinsfußes eine Heraufsetzung seiner Zinsen zu fordern. Damit würde aber dem Schuldner die für langfristige Beleihungen unentbehrliche Grundlage für die Beurteilung der Frage genommen werden, ob die aufzunehmende Schuld für ihn auf die Dauer tragbar ist oder nicht.

Wenn ich sonach dem Entwurf eines Gesetzes gegen übermäßige Zinsen auch nicht zuzustimmen vermag, so bin ich doch mit Ihnen der Meinung, daß die Rechtsprechung nach der Lösung der gegenwärtigen Schwierigkeiten in Bahnen gelenkt werden muß, die mit der Rechtssicherheit und mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten des Kapitalmarktes in Einklang stehen. Ich würde es daher begrüßen, wenn die Richter stärker auf die Bedeutung der Zinsfrage in der Rechtsprechung hingewiesen würden, wenn ihnen die Gefahren dargelegt würden, die sich für die heute beson-

⁴ Von den Unsicherheiten der Rechtsprechung abgesehen übten auch zahlreiche von der NSDAP inaugurierte „Schiedsstellen“ politischen Druck auf die Privatgläubiger aus, den Zins „freiwillig“ zu senken, und drohten die Erfassung der Verweigerer in schwarzen Listen an. Vgl. hierzu und zu den diversen Lösungsmöglichkeiten allgemein die undat. (ca. Juni 1935) Aufzeichnung: „Die Begrenzung des Zinses bei Privathypotheken“, in: R 3101/15379.

⁵ Gesetz über die Durchführung einer Zinsermäßigung bei Kreditanstalten vom 24. 1. 35 (RGBl. I S. 45) und Gesetz über Zinsermäßigung bei den öffentlichen Anleihen vom 27. 2. 35 (RGBl. I S. 286); s. Dok. Nrr. 81, 85 P. 7., 106 P. 14.

⁶ Unmittelbar nach dem zweiten Konversionsgesetz waren noch am 28. 2. 35 auf Initiative des RKom. für das Kreditwesen die Guthabenzinsen bei den Banken je nach Anlageform um 0,5 bis 0,75% gesenkt worden; DNB-Meldung in R 43 II/239, Bl. 131.

⁷ Dieser GesEntw. (o. Anm. 2) ging aus von der Erwartung, daß die privaten Hypothekengläubiger dem Beispiel der Zinskonversion vom Jan./Febr. 1935 folgten, und sah, „um eine billige und gerechte Regelung der Zinsfrage auch in den Fällen zu ermöglichen, in denen sich die Parteien nicht einigen können“ (Präambel), in § 1 vor: „Der Richter kann die Zinsen einer Forderung, die durch eine Hypothek an einem inländischen Grundstück gesichert ist, auf Antrag mit Wirkung vom 1. Januar 1936 an auf das Maß senken, das nach der allgemeinen Wirtschaftslage und den besonderen Umständen des Falls angemessen ist.“

Der Gesamtbestand an Privathypotheken in Dtl. belief sich Anfang 1936 Angaben des RWiM zufolge auf 1,15 Mrd. RM; RWiM an RJuM, 6. 2. 36; R 3101/15379.

ders zu wahrenen Belange des Kapitalmarktes aus einer zu einseitigen Wertung des Schuldnerstandpunktes ergeben, und wenn schließlich in ihren Zielen trotzdem zu weit gehende Urteile einer entsprechenden Kritik an geeigneter Stelle unterstellt würden.

Meine vorbezeichneten Bedenken richten sich, wie ich mir im einzelnen auszuführen erlaubt habe, gegen eine Dauerregelung; mit der gesetzlichen Festlegung des im § 2 des Entwurfs enthaltenen Gedankens einer *einmaligen* Herabsetzung der in der Vergangenheit durch Urteile festgesetzten Zinsansprüche würde ich mich allenfalls abfinden können⁸. Diese Maßnahme würde, wie das geplante Gesetz über die Zinsermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger⁹, der Beseitigung der bestehenden außergewöhnlichen Mißstände dienen und daher trotz mancher Bedenken als vertretbar anzusehen sein. Es sollte sich m. E. eine Möglichkeit finden lassen, diese Bestimmung dem geplanten Gesetz über die Zinsermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger einzugliedern, zumal auch sie nur die Zinsforderungen privater Gläubiger betreffen wird, da sowohl die Real- wie die Personalgäubiger des organisierten Kredits aus alten Urteilen keinesfalls höhere Zinsen verlangen werden, als sie der heutigen Zinslage entsprechen.

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Herrn Reichsminister der Finanzen, dem Herrn Reichs- und Preuß. Arbeitsminister, dem Herrn Stellvertreter des Führers, dem Reichsbankdirektorium, dem Reichskommissar für das Kreditwesen¹⁰ und dem Herrn Beauftragten für Wirtschaftsfragen in der Reichskanzlei¹¹ zugehen lassen.

Im Auftrag
Soltau

b.: Erklärung des Reichsbankdirektors Kramer in der Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 29. November 1935, 10.30 Uhr

R 3101/15379, unfol. *Original*¹²

Das Reichswirtschaftsministerium hat gestern dem Herrn Reichsminister der Justiz ein Schreiben zugehen lassen, in dem es gegen den Entwurf eines Gesetzes gegen übermäßige Zinsen Stellung nimmt und dieses Gesetz im Hinblick auf die Belange des Kapitalmarktes als nicht tragbar erklärt. Abschrift dieses Schreibens ist den beteiligten Ressorts zugegangen.

Wir haben gestern abend, nach Absendung dieses Schreibens, Gelegenheit gehabt, über die beiden Gesetzentwürfe unserem Herrn Minister, Herrn Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht, Vortrag zu halten. Dabei hat sich ergeben, daß der Herr Präsident nicht nur das Gesetz gegen übermäßige Zinsen, sondern auch das Gesetz über die Zinssenkung privater Hypotheken ablehnt. Der Herr Präsident erkennt an, daß man daran denken könne, Maßnahmen gegen die Geltendmachung überhöhter Zinsen zu treffen, wie sie noch heute von einigen Gläubigern verlangt werden. Er ist bereit, seine

⁸ § 2 (1) des Entwurfs: „Sind dem Gläubiger die Zinsen durch ein Urteil zugesprochen, das vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig geworden ist, so kann der Schuldner einen Antrag auf Zinsherabsetzung gemäß § 1 bei dem Prozeßgericht erster Instanz stellen. Über den Antrag entscheidet das Gericht auf Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil. Das Urteil unterliegt der sofortigen Beschwerde.“

⁹ Hs. Marg. Pätzolds, 30. 11. 35: „Diese Stellungnahme ist überholt durch die Erklärung des Vertreters des R[eichs]Wirtsch[afts]M[inisteriums] in der Sitzung vom 29. November. Das RWirtschM. lehnt jetzt auch die Zinssenkung für Privathyp[otheken] ab.“

¹⁰ MD Friedrich Ernst.

¹¹ Wilhelm Keppler.

¹² Mit hs. Überschrift Kramers: „Erklärung im Justiz-Ministerium am 29. 11. 35“. Die Besprechung fand unter Leitung des MD Volkmar/RJuM statt; Ergebnis-Vm. des AGR Breithaupt s. R22/328, Bl. 187 f.

Nr. 269: Stellungnahme des Reichswirtschaftsministeriums zu den Entwürfen eines Gesetzes über die Zinsermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger und eines Gesetzes gegen übermäßige Zinsen. 28./29. November 1935a. Der Re...

Unterschrift unter ein Gesetz zu setzen, welches aus dem Gesichtspunkt des Wucherparagraphen¹³ her gegen die Geltendmachung solcher überhöhter Zinsen angeht. Ein solches Gesetz dürfe aber nur die Geltendmachung überhöhter Zinsen ausschließen, ohne in Zeiten wieder steigenden Zinsfußes die Geltendmachung der ursprünglichen und dann wieder angemessenen Zinsen auszuschließen. Er hält es für untragbar, daß im Wege der gesetzlichen Zinsherabsetzung der Zins der Hypotheken endgültig auf den gegenwärtig zufällig angemessenen Zins für die gesamte Dauer der Hypothek herabgesetzt wird, und daß damit die Möglichkeit abgeschnitten wird, der späteren Entwicklung des Kapitalmarktes, die ja völlig unübersichtlich sei, Rechnung zu tragen. Ob es möglich ist, im Wege des Gesetzes überhaupt eine Beseitigung dieser überhöhten Zinsen ohne weitgehende Schädigung des Kapitalmarktes vorzunehmen, muß dabei offen bleiben. Herr Präsident Dr. Schacht hält es im übrigen für unmöglich, im gegenwärtigen Augenblick, in dem das Reich in denkbar stärkstem Maße auf einen gut arbeitenden Kapitalmarkt angewiesen sei, derartige Gesetze zu machen, die das Vertrauen des Sparers in die Beständigkeit der Verträge auf das stärkste gefährden müßten. Herr Präsident Dr. Schacht bittet jedenfalls dringend, alle Versuche, auf den hier vorgeschlagenen Wegen eines dauernd wirkenden Eingriffs den gegenwärtigen Mißständen beizukommen, zurückzustellen. Eine Gefährdung des Kapitalmarktes stelle das ganze Aufbauwerk der Regierung in Frage¹⁴.

Kramer 29/11

¹³ § 138 BGB; s. o. Anm. 2.

¹⁴ Nach dem Vm. Breithaupts (o. Anm. 12) schloß Kramer seine Erklärung: „Falls das Reichsjustizministerium die Entwürfe nicht fallenlassen wolle, werde anheimgestellt, sie in einer Chefbesprechung zur Erörterung zu stellen.“ Zum Ausgang der Ressortbesprechung vom 29. 11. 35 ist festgehalten: „Die Vertreter der übrigen Ministerien erklärten sich mit den Entwürfen grundsätzlich einverstanden. Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums bat auch seinerseits, die bestehenden Meinungsverschiedenheiten in einer Chefbesprechung zu klären.“ Diese wurde auf den 18. 12. 35 anberaumt: Dok. Nr. 283.

Zitierhinweis

Nr. 269 Stellungnahme des Reichswirtschaftsministeriums zu den Entwürfen eines Gesetzes über die Zinsermäßigung bei den Hypotheken privater Gläubiger und eines Gesetzes gegen übermäßige Zinsen. 28./29. November 1935a. Der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister an den Reichsminister der Justiz. 28. November 1935b. Erklärung des Reichsbankdirektors Kramer in der Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 29. November 1935, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d269>